



P U T U S A N

Nomor 1125/Pid. B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Ramanda Alias Gondrong;
Tempat lahir : Delitua;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Sidorukun Desa Candi Rejo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang / Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/95/V/2025/Reskrim tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa Hendra Ramanda Alias Gondrong ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1125/Pid. B/2025/PN Mdn tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/Pid. B/2025/PN Mdn tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Ramanda Als Gondrong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendra Ramanda Als Gondrong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **ia terdakwa HENDRA RAMANDA alias GONDRONG** bersama dengan **ZAMAN alias BIBIR (melarikan diri/ DPO)**, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Boedi Permadi (saksi korban)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi Boedi Permadi (saksi korban) mencari keberadaan saksi Faisal Aljari alias Fuji namun tidak ketemu, tidak berapa lama datanglah saksi Faisal Aljari alias Fuji kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Faisal Aljari alias Fuji dengan berkata “ *Ada kau ambil ayamku* “ dan dijawab saksi Faisal Aljari alias Fuji “ *Enggak ada* “, kemudian saksi korban berkata “



*Kenapa kau ikat ayam itu kalau kau enggak yang ambil “, atas pertanyaan saksi korban kemudian saksi Faisal Aljari alias Fuji marah kepada saksi korban, selanjutnya datang saksi Heri Hidayat Tarigan dan menyuruh saksi korban dan saksi Faisal Aljari alias Fuji untuk duduk diteras rumahnya, saat berada diteras rumah rumah kemudian datang Zaman alias Bibir (melarikan diri/ DPO) menemui saksi korban dan mengatakan “Kenapa kau pukul adikku “ dan dijawab saksi korban “ Enggak ada kupukul, kau Tanya sama adikmu “, dan tidak berapa lama datang terdakwa lalu berkata “ Ada masalah apa “ dan dijawab saksi korban “ Kau siapa, kau jangan ikut campur “, kemudian tiba-tiba Zaman alias Bibir langsung memukul saksi korban dari arah samping sebelah kanan yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu saksi korban ditarik ditengah jalan, namun saat saksi korban dalam posisi terduduk ditengah jalan kemudian terdakwa dan Zaman alias Bibir kembali memukuli saksi korban saksi sehingga saksi korban tergeletak, selanjutnya pertengkaran tersebut dilerai oleh warga, atas perbuatan terdakwa dan Zaman alias Bibir tersebut saksi Boedi Permadi mengalami luka memar pada kelopak mata kanan bawah dengan panjang 2,7 cm lebar 1 cm dan luka memar pada mata kiri dengan panjang 4,7 m lebar 3 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B / 253/ III/ 2025/ RS. Bhayangkara, tanggal 03 Maret 2025 atas nama Boedi Permadi yang dibuat dan ditandatangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan. -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.*

ATAU

Kedua.

----- Bahwa **ia terdakwa HENDRA RAMANDA alias GONDRONG** bersama dengan **ZAMAN alias BIBIR (melarikan diri/ DPO)**, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *turut melakukan penganiayaan terhadap saksi Boedi Permadi (saksi korban)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi Boedi Permadi (saksi korban) mencari keberadaan saksi Faisal Aljari alias Fuji namun tidak ketemu, tidak berapa lama datanglah saksi Faisal Aljari alias Fuji kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Faisal Aljari alias Fuji dengan berkata " *Ada kau ambil ayamku* " dan dijawab saksi Faisal Aljari alias Fuji " *Enggak ada* ", kemudian saksi korban berkata " *Kenapa kau ikat ayam itu kalau kau enggak yang ambil* ", atas pertanyaan saksi korban kemudian saksi Faisal Aljari alias Fuji marah kepada saksi korban, selanjutnya datang saksi Heri Hidayat Tarigan dan menyuruh saksi korban dan saksi Faisal Aljari alias Fuji untuk duduk diteras rumahnya, saat berada diteras rumah rumah kemudian datang Zaman alias Bibir (melarikan diri/ DPO) menemui saksi korban dan mengatakan " *Kenapa kau pukul adikku* " dan dijawab saksi korban " *Enggak ada kupukul, kau Tanya sama adikmu* ", dan tidak berapa lama datang terdakwa lalu berkata " *Ada masalah apa* " dan dijawab saksi korban " *Kau siapa, kau jangan ikut campur* ", kemudian tiba-tiba Zaman alias Bibir langsung memukul saksi korban dari arah samping sebelah kanan yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu saksi korban ditarik ditengah jalan, namun saat saksi korban dalam posisi terduduk ditengah jalan kemudian terdakwa dan Zaman alias Bibir kembali memukuli saksi korban saksi sehingga saksi korban tergeletak, selanjutnya pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga, atas perbuatan terdakwa dan Zaman alias Bibir tersebut saksi Boedi Permadi mengalami luka memar pada kelopak mata kanan bawah dengan panjang 2,7 cm lebar 1 cm dan luka memar pada mata kiri dengan panjang 4,7 m lebar 3 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B / 253/ III/ 2025/ RS. Bhayangkara, tanggal 03 Maret 2025 atas nama Boedi Permadi yang dibuat dan ditandatangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan. -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Boedi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut saksi alami pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi adalah saksi dipukul oleh terdakwa dan Zaman Als Bibir (belum tertangkap/DPO),
- Bahwa cara mereka melakukan penganiayaan terhadap saksi, Saksi dipukul di bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa dan mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali oleh Zaman Als Bibir;
- Bahwa efek yang saksi alami dari penganiayaan tersebut akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Zaman Als Bibir mengakibatkan luka dan menghalangi aktivitas saksi sehari – hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul korban karena Terdakwa hanya meleraai, dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang menyebabkan saudara dihadirkan di persidangan kali ini saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Boedi Permadi (saksi korban) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Boedi Permadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penganiayaan tersebut saksi melihat secara langsung saksi korban dipukuli oleh terdakwa dan Zaman Als Bibir (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa cara mereka melakukan penganiayaan terhadap Boedi Permadi saksi dipukul di bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa dan mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali oleh Zaman Als Bibir;
- Bahwa efek yang Boedi Permadi alami dari penganiayaan tersebut akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Zaman Als Bibir Boedi Permadi mengakibatkan luka dan menghalangi aktivitasnya sehari – hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul korban, dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Surianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa yang menyebabkan saudara dihadirkan di persidangan kali ini saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Boedi Permadi (saksi korban) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah suami saksi Boedi Permadi;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut saksi melihat secara langsung saksi korban yang Adalah suami Saksi dipukuli oleh terdakwa dan Zaman Als Bibir (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa cara mereka melakukan penganiayaan terhadap Boedi Permadi saksi dipukul di bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa dan mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali oleh Zaman Als Bibir;
- Bahwa efek yang Boedi Permadi alami dari penganiayaan tersebut akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Zaman Als Bibir Boedi Permadi mengakibatkan luka dan menghalangi aktivitasnya sehari – hari



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul korban, dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Kurnia Safitri Lubis, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa yang menyebabkan saudara dihadirkan di persidangan kali ini saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Boedi Permadi (saksi korban) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Boedi Permadi;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut saksi melihat secara langsung saksi korban dipukuli oleh terdakwa dan Zaman Als Bibir (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa cara mereka melakukan penganiayaan terhadap Boedi Permadi saksi dipukul di bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa dan mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali oleh Zaman Als Bibir;
- Bahwa efek yang Boedi Permadi alami dari penganiayaan tersebut akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Zaman Als Bibir Boedi Permadi mengakibatkan luka dan menghalangi aktivitasnya sehari – hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan di persidangan ini adalah karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Boedi Permadi (saksi korban) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Garu I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
- Bahwa terdakwa benar memukul saksi korban bersama dengan Zaman ALs Bibir (DPO);
- Bahwa kronologis lengkap kejadian perkara ini, awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi Boedi Permadi (saksi korban) mencari keberadaan saksi Faisal Aljari alias Fuji namun tidak ketemu, tidak berapa lama datanglah saksi Faisal Aljari alias Fuji kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Faisal Aljari alias Fuji dengan berkata “ *Ada kau ambil ayamku* “ dan dijawab saksi Faisal Aljari alias Fuji “ *Enggak ada* “, kemudian saksi korban berkata “ *Kenapa kau ikat ayam itu kalau kau enggak yang ambil* “, atas pertanyaan saksi korban kemudian saksi Faisal Aljari alias Fuji marah kepada saksi korban, selanjutnya datang saksi Heri Hidayat Tarigan dan menyuruh saksi korban dan saksi Faisal Aljari alias Fuji untuk duduk di teras rumahnya, saat berada di teras rumah rumah kemudian datang Zaman alias Bibir (melarikan diri/ DPO) menemui saksi korban dan mengatakan “ *Kenapa kau pukul adikku* “ dan dijawab saksi korban “ *Enggak ada kupukul, kau Tanya sama adikmu* “, dan tidak berapa lama datang terdakwa lalu berkata “ *Ada masalah apa* “ dan dijawab saksi korban “ *Kau siapa, kau jangan ikut campur* “, kemudian tiba-tiba Zaman alias Bibir langsung memukul saksi korban dari arah samping sebelah kanan yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu saksi korban ditarik ditengah jalan, namun saat saksi korban dalam posisi terduduk ditengah jalan kemudian terdakwa dan Zaman alias Bibir kembali memukuli saksi korban saksi sehingga saksi korban tergeletak, selanjutnya pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta surat *Visum et Repertum* yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi Boedi Permadi (saksi korban) mencari keberadaan saksi Faisal Aljari alias Fuji namun tidak ketemu, tidak berapa lama

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2025/PN Mdn



datanglah saksi Faisal Aljari alias Fuji kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Faisal Aljari alias Fuji dengan berkata “*Ada kau ambil ayamku*” dan dijawab saksi Faisal Aljari alias Fuji “*Enggak ada*”, kemudian saksi korban berkata “*Kenapa kau ikat ayam itu kalau kau enggak yang ambil*”, atas pertanyaan saksi korban kemudian saksi Faisal Aljari alias Fuji marah kepada saksi korban, selanjutnya datang saksi Heri Hidayat Tarigan dan menyuruh saksi korban dan saksi Faisal Aljari alias Fuji untuk duduk di teras rumahnya, saat berada diteras rumah rumah kemudian datang Zaman alias Bibir (melarikan diri/ DPO) menemui saksi korban dan mengatakan “*Kenapa kau pukul adikku*” dan dijawab saksi korban “*Enggak ada kupukul, kau Tanya sama adikmu*”, dan tidak berapa lama datang terdakwa lalu berkata “*Ada masalah apa*” dan dijawab saksi korban “*Kau siapa, kau jangan ikut campur*”, kemudian tiba-tiba Zaman alias Bibir langsung memukul saksi korban dari arah samping sebelah kanan yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu saksi korban ditarik ditengah jalan, namun saat saksi korban dalam posisi terduduk ditengah jalan kemudian terdakwa dan Zaman alias Bibir kembali memukuli saksi korban saksi sehingga saksi korban tergeletak, selanjutnya pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun anggota keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yakni melanggar dakwaan



alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa **Hendra Ramanda Als Gondrong** di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi Boedi Permadi (saksi korban) mencari keberadaan saksi Faisal Aljari alias Fuji namun tidak ketemu, tidak berapa lama datanglah saksi Faisal Aljari alias Fuji kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Faisal Aljari alias Fuji dengan berkata " *Ada kau ambil ayamku* " dan dijawab saksi Faisal Aljari alias Fuji " *Enggak ada* ", kemudian saksi korban berkata " *Kenapa kau ikat ayam itu kalau kau enggak yang ambil* ", atas pertanyaan saksi korban kemudian saksi Faisal Aljari alias Fuji marah kepada saksi korban, selanjutnya datang saksi Heri Hidayat Tarigan dan menyuruh saksi korban dan saksi Faisal Aljari alias Fuji untuk duduk diteras rumahnya, saat berada diteras rumah rumah kemudian datang Zaman alias Bibir (melarikan diri/ DPO) menemui saksi korban dan mengatakan " *Kenapa kau pukul adikku* " dan dijawab saksi korban " *Enggak ada kupukul, kau Tanya*



sama adikmu “, dan tidak berapa lama datang terdakwa lalu berkata “ Ada masalah apa “ dan dijawab saksi korban “ Kau siapa, kau jangan ikut campur “, kemudian tiba-tiba Zaman alias Bibir langsung memukul saksi korban dari arah samping sebelah kanan yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu saksi korban ditarik ditengah jalan, namun saat saksi korban dalam posisi terduduk ditengah jalan kemudian terdakwa dan Zaman alias Bibir kembali memukuli saksi korban saksi sehingga saksi korban tergeletak, selanjutnya pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan bukti petunjuk dari bukti surat *Visum et repertum*, juga dari keterangan saksi korban Boedi Permadi, Saksi Surianti, Saksi Muhammad Haris, saksi Kurnia Safitri Lubis, yang diambil dibawah sumpah tetap dengan keterangannya bahwa Terdakwa ikut membantu Zaman alias Bibir (DPO) bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Boedi Permadi dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi Boedi Permadi (saksi korban) mencari keberadaan saksi Faisal Aljari alias Fuji namun tidak ketemu, tidak berapa lama datanglah saksi Faisal Aljari alias Fuji kerumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Faisal Aljari alias Fuji dengan berkata “ Ada kau ambil ayamku “ dan dijawab saksi Faisal Aljari alias Fuji “ Enggak ada “, kemudian saksi korban berkata “ Kenapa kau ikat ayam itu kalau kau enggak yang ambil “, atas pertanyaan saksi korban kemudian saksi Faisal Aljari alias Fuji marah kepada saksi korban, selanjutnya datang saksi Heri Hidayat Tarigan dan menyuruh saksi korban dan saksi Faisal Aljari alias Fuji untuk duduk di teras rumahnya, saat berada di teras rumah rumah kemudian datang Zaman alias Bibir (melarikan diri/ DPO) menemui saksi korban dan mengatakan “ Kenapa kau pukul adikku “ dan dijawab saksi korban “ Enggak ada kupukul, kau Tanya sama adikmu “, dan tidak berapa lama datang terdakwa lalu berkata “ Ada masalah apa “ dan dijawab saksi korban “ Kau siapa, kau jangan ikut campur “, kemudian tiba-tiba Zaman alias Bibir langsung memukul saksi korban dari arah samping sebelah kanan yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh lalu saksi korban ditarik ditengah jalan, namun saat saksi korban dalam posisi terduduk ditengah jalan kemudian terdakwa dan Zaman alias Bibir kembali memukuli saksi korban saksi sehingga saksi korban tergeletak, selanjutnya pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B / 253/ III/ 2025/ RS. Bhayangkara, tanggal 03 Maret 2025 atas nama Boedi Permadi yang dibuat dan ditandatangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan dengan Kesimpulan bahwa saksi Boedi Permadi mengalami luka memar pada kelopak mata kanan bawah dengan panjang 2,7 cm lebar 1 cm dan luka memar pada mata kiri dengan panjang 4,7 m lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan" terhadap saksi korban Boedi Permadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban Boedi Permadi;
- Belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan korban.
- Belum ada penggantian biaya perobatan.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Ramanda Als Gondrong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, oleh Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1125/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 24 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Berry Prima P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P. , S.H.